

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5612/2540

นาง นนทิวา ตาโสภา
พันเอก สุพล โสติธิทัต กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 138, มาตรา 142 (5), มาตรา 246, มาตรา 247

จำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบอ้างว่า จำเลยไม่เคยแต่งตั้งให้ ว. เป็นทนายความการทิว.อ้างว่าเป็นทนายความของจำเลย ขอรับสำเนาคำฟ้องแทน และแถลงว่าโจทก์จำเลยตกลงกันได้เป็นความเท็จ เป็นเหตุให้ศาลหลงเชื่อทำสัญญาประนีประนอมยอมความและพิพากษตามยอม เป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายหากความจริงเป็นดังที่จำเลยอ้างย่อมถือได้ว่าเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่งแต่จำเลยต้องยกข้อค้านเรื่องผิดระเบียบนั้นไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่จำเลยทราบพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างตามวรรคสอง การที่จำเลยได้ยื่นคำร้องกล่าวหาว่า โจทก์และว.ละเมิดอำนาจศาล เนื่องจากพฤติการณ์ของ ว. ที่อ้างว่าเป็นทนายของจำเลยขอรับสำเนาคำฟ้อง และขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ ลายมือชื่อจำเลยในใบแต่งตั้งให้ ว. เป็นทนายความเป็นลายมือชื่อปลอม ซึ่งโจทก์รู้เห็นด้วย แสดงว่าจำเลยทราบพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างว่าผิดระเบียบตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องดังกล่าวเป็นอย่างดี ดังนี้เมื่อจำเลยเพิกมายื่นคำร้องยกข้อค้านเรื่องผิดระเบียบนั้นเมื่อเกินกว่าแปดวัน จึงไม่ชอบตามมาตรา 27 วรรคสอง ชอบที่ศาลจะสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณา แม้ไม่เป็นประเด็นในชั้นฎีกา เมื่อคำร้องของจำเลย

ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ถือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากจำเลยทั้งสองโดยนายวิญญา ศรีเอี่ยมทนายความจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ยินยอมชำระเงินให้แก่โจทก์โดยผ่อนชำระ และศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาตามยอม แต่จำเลยทั้งสองผิดนัด โจทก์ขอบังคับคดี ศาลชั้นต้นตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2535 ว่าจำเลยที่ 1 ไม่เคยแต่งตั้งให้นายวิญญา ศรีเอี่ยม เป็นทนายความการที่นายวิญญาอ้างว่าเป็นทนายของจำเลยที่ 1 ขอรับสำเนาคำฟ้องแทน และแถลงว่าโจทก์จำเลยตกลงกันได้เป็นความเท็จเป็นเหตุให้ศาลหลงเชื่อทำสัญญาประนีประนอมยอมความและพิพากษาตามยอม ถือว่าจำเลยที่ 1 ยังไม่ทราบกระบวนการพิจารณาดังกล่าว การดำเนินกระบวนการพิจารณาดังกล่าวยังเป็นการดำเนินกระบวนการที่ผิดระเบียบ และเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหาย ขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาดังกล่าวและให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ ต่อมาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2536 จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้งดการบังคับคดีอ้างว่าศาลได้มีคำสั่งจ่ายเงินจำนวน 1,500,000 บาท ของจำเลยที่ 1 ให้โจทก์ไป จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ โดยจำเลยที่ 1 ได้ยื่นฟ้องโจทก์และนายวิญญา ศรีเอี่ยม เป็นจำเลยเนื่องจากการกระทำในคดีนี้เป็นละเมิดให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความคำพิพากษาตามยอมเรียกทรัพย์สินคืน และเรียกค่าเสียหายตามคดีหมายเลขดำที่ 4029/2536 ของศาลชั้นต้น

โจทก์คัดค้านการของดบังคับคดี

ศาลชั้นต้นเห็นว่า ไม่อาจงดการบังคับคดีได้ แต่ให้มีหนังสือแจ้งไปยังธนาคาร
สหธนาคาร จำกัด สาขาบางเขน ให้ลดยอดเงินที่อายัดเหลือ 2,086,654 บาท โดยยัง
ไม่ให้จ่ายเงินจำนวนนี้แก่โจทก์จนกว่าจะมีคำสั่งในภายหลัง ส่วนคำร้องขอให้เพิก
ถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้น ศาลได้ตรวจดูลายมือชื่อของจำเลยที่ 1 ในใบ
แต่งตั้งทนายความ ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2535 สัญญาประนีประนอมยอมความ
คำร้องขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความคำร้องขอกว่าในฐานะละเมิดอำนาจศาล
ฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2535 ใบแต่งตั้งทนายความฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน
2535 และฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2535 รายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 30
ธันวาคม 2535 แล้วเห็นว่า เป็นลายมือชื่อของคนเดียวกัน จึงเชื่อว่าจำเลยที่ 1 ได้แต่ง
ตั้งให้นายวิญญา ศรีเอี่ยม เป็นทนายความในวันที่ 23 มีนาคม 2535 จึงให้การ
ไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนกระบวนการพิจารณาของจำเลยที่ 1 นายวิญญาทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความตามอำนาจที่ระบุในใบแต่งตั้งทนายความ กระบวนการพิจารณาจึง
ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์เฉพาะคำสั่งให้ยกคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่
ผิดระเบียบ โดยขอให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาขอให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องขอให้เพิกถอน
กระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้น จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2535
อ้างว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยแต่งตั้งให้นายวิญญา ศรีเอี่ยม เป็นทนายความ การที่นายวิ
ญญาอ้างว่าเป็นทนายความของจำเลยที่ 1 ขอรับสำเนาคำฟ้องแทนและแถลงว่า
โจทก์จำเลยตกลงกันได้เป็นความเท็จเป็นเหตุให้ศาลหลงเชื่อทำสัญญา

ประนีประนอมยอมความและพิพากษตามยอมถือว่าจำเลยที่ 1 ยังไม่ทราบกระบวน
พิจารณาดังกล่าว การดำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินกระบวน
พิจารณาที่ผิดระเบียบ เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหายหากความจริงเป็นดัง
ที่จำเลยที่ 1 อ้าง ย่อมถือได้ว่าเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่งแต่จำเลยที่ 1 ต้องยกข้ออ้าง
เรื่องผิดระเบียบนั้นไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ทราบพฤติการณ์อันเป็น
มูลแห่งข้ออ้างตามวรรคสอง ซึ่งศาลชั้นต้นก็รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาแล้วแต่ปรากฏว่า
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2535 จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องกล่าวหาว่า โจทก์และนายวิ
ญญาละเมิดอำนาจศาลเนื่องจากพฤติการณ์ของนายวิญญาที่อ้างว่าเป็นทนายของ
จำเลยที่ 1 ขอรับสำเนาคำฟ้อง และขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์
ลายมือชื่อจำเลยที่ 1 ในใบแต่งตั้งให้นายวิญญาเป็นทนายความเป็นลายมือชื่อปลอม
โจทก์รู้เห็นด้วย แสดงว่าจำเลยที่ 1 ทราบพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างว่าผิด
ระเบียบตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2535 เป็นอย่างช้า เมื่อจำเลยที่ 1 เพิ่งมายื่น
คำร้องยกข้ออ้างเรื่องผิดระเบียบนั้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2535 อันเป็นเวลาเกินกว่า
แปดวัน ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคสอง
ชอบที่ศาลล่างทั้งสองจะสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาแม้ไม่เป็นประเด็นในชั้น
ฎีกา เมื่อคำร้องของจำเลยที่ 1 ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ถือว่าเป็นปัญหา
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้

พิพากษายืน

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-สิงหะ สัตยธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ